

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/207/25

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (החרגת בעלי רישיון שימוש בקנבוס רפואי), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 64 ב1. בפקודת התעבורה¹, בסעיף 64ב(א) –

(1) אחרי ההגדרה "ממונה על הרכב" יבוא :

"המנהל" – כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–

1973² (להלן – פקודת הסמים המסוכנים); "

(2) בהגדרה "שיכור" –

(א) בפסקה (2), בסופה יבוא "ובלבד שהוא אינו מחזיק ברישיון לשימוש בסם המסוכן מאת המנהל או מרשם רופא לסם המסוכן, שניתן לו לפי פקודת הסמים המסוכנים, למעט אם הסם המסוכן הוא מסוג שקבע השר";

(ב) בפסקה (4), בסופה יבוא "לעניין פסקה זו, יראו אדם שקיבל רישיון לשימוש בסם מסוכן מאת המנהל או מרשם רופא לסם מסוכן ונתון תחת השפעת סם מסוכן, כשיכור."

דבריו הסבר

מוצע לתקן את פקודת התעבורה (להלן – הפקודה) ולקבוע סייג לפסקה (2) בהגדרה "שיכור" שבסעיף 64ב(א) לפקודה, כך שמי שמשתמש בסם מסוכן לפי רישיון שניתן לו מהמנהל לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973, או לפי מרשם רפואי שניתן לו לפי הוראות פקודת הסמים המסוכנים, ובגופו מצוי סם מסוכן מסוג שקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים, לא יראו בו כשיכור לעניין סעיף 64ב לפקודה ועל כן ההוראות הנוגעות לשיכור לא יחולו לגביו, ובכלל זה העבירה הקבועה בסעיף 62(3), שעניינה נהיגה ברכב בהיותו שיכור.

כיום, הפקודה לא מבחינה בין צרכני סם מסוכן לפי רישיון רפואי או מרשם רפואי לבין צרכני סמים, בכל הקשור לנהיגה. בהיבט זה, המדינה לא יצרה הבחנה בין שתי קבוצות: צרכני סם מסוכן לפי רישיון רפואי או מרשם רפואי אשר מקבלים מן המדינה אישור לשימוש בסם המסוכן לשם סיוע בהשתלבותם בחברה למרות מחלתם ומכאובם, לבין כלל צרכני הסמים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/152/24).

הצעת החוק זהה לפ/152/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.